

1508470-83.2019.8.26.0032

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... simples, com passagens pela Polícia por roubo e tráfico, mas não por estelionato.

Diante da prova oral produzida sob o contraditório, existe muita dúvida a respeito do ser réu ser realmente o tal "Marcelo"; não há prova segura nesse sentido.

"Prova. Falta de comprovação do fato e da autoria. O Ministério Público, como 'dominus litis', no desempenho das funções, deve comprovar o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508470-83.2019.8.26.0032 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508470-83.2019.8.26.0032

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2324589/2019 - 03º D.P. ARAÇATUBA, 8427475 - 03º D.P. ARAÇATUBA, 816/19/411 - 03º D.P. ARAÇATUBA, 2324589 - 03º D.P. ARAÇATUBA, 816/19/411 - 03º D.P. ARAÇATUBA, 2324589 - 03º D.P. ARAÇATUBA, 816/19/411 - 03º D.P. ARAÇATUBA, 2324589 - 03º D.P. ARAÇATUBA, 816/19/411 - 03º D.P. ARAÇATUBA, 2324589 - 03º D.P. ARAÇATUBA, 816/19/411 - 03º D.P. ARAÇATUBA, 2324589 - 03º D.P. ARAÇATUBA, 816/19/411 - 03º D.P. ARAÇATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fabricio Alberto Pereira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

Processo nº: 1508470-83.2019

Vistos.

FABRÍCIO ALBERTO PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 171, "caput", do Código Penal porque, no dia 21 de fevereiro de 2019, em

Araçatuba, obteve vantagem ilícita consistente em R\$ 15.000,00 em prejuízo de Luiz Henrique Rezende de Oliveira e Aparício Santos Galvão, mediante meio fraudulento. Recebida a denúncia, o réu foi citado, apresentando a defesa inicial nos termos do artigo 396 do CPP. Houve colheita de prova oral.

Não havendo requerimento de diligências, as partes apresentaram suas alegações finais. Sustentando haver prova dos fatos imputados, o Promotor de Justiça pediu a condenação do réu, nos termos da denúncia. O Ilustre Defensor pugnou pela absolvição do réu, alegando falta de provas.

É o necessário relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal é improcedente.

Com efeito, a prova produzida em todo o processado não autoriza a condenação do réu.

As vítimas Luiz Henrique Rezende de Oliveira e Aparício Santos Galvão confirmaram os fatos narrados na denúncia; o depoimento de Felipe Luiz Ribeiro Queiroz, no mesmo sentido; todavia, nenhum deles conseguiu imputar ao réus os delitos mencionados na denúncia, havendo dúvida sobre a pessoa do réu, pois os contatos foram apenas por telefone.

Restou cristalino que a vítima Luiz Henrique, utilizando o site OLX, anunciou a venda da motocicleta Honda CBR 1000 RR, placa OQW-6972, pelo valor de R\$ 49.900,00; o tal "Marcelo", ao ver o anúncio, predisposto a praticar o estelionato, realizou contato telefônico com a vítima, dizendo ter interesse na motocicleta; informou que pagaria o valor de R\$ 50.250,00 pela moto e que pediria para um funcionário seu ir até o local onde se encontrava, pois o veículo seria entregue para esse funcionário como pagamento de uma dívida trabalhista; pediu ainda para a vítima não falar nada para o tal "funcionário"; em seguida, "marcelo" efetuou um anúncio no site OLX, para a venda da mesma motocicleta, pelo valor de R\$ 38.000,00, como se fosse seu proprietário; ao ver o falso anúncio, a vítima Aparício Santos Galvão se interessou pela compra e ligou "marcelo"; após negociação, "marcelo" concordou em vender a motocicleta para Aparício pelo valor de R\$ 33.000,00, dizendo que a moto estava na cidade Várzea Paulista-SP na casa do cunhado; acreditando em "marcelo", a vítima Aparício foi até a cidade de Várzea Paulista, onde constatou a existência da motocicleta e suas condições de conservação; a vítima Luiz Henrique acreditou que estava tratando com o funcionário de "Marcelo" e a vítima Aparício acreditou estar tratando com o cunhado de "marcelo"; induzidos a erro pelo meio fraudulento utilizado por "Marcelo", as vítimas foram até o cartório de Várzea Paulista para efetivaram a negociação e transferência do veículo; a vítima Aparício efetuou a transferência bancária para "Marcelo" no valor de R\$ 15.000,00, isso porque não conseguiu fazer a transferência do valor total da moto; Luiz Henrique preencheu e assinou a transferência do veículo para Aparício; ato contínuo, a vítima Luiz Henrique recebeu um comprovante de depósito bancário no valor de R\$ 50.250,00 mas, posteriormente, descobriu que o comprovante era falso e não havia dinheiro em sua conta corrente; por seu turno, "Marcelo" efetuou o levantamento do dinheiro depositado em sua conta, os R\$ 15.000,00.

Interrogado em juízo, sob o crivo do contraditório, o réu negou ser o tal "Marcelo", negando qualquer golpe; demonstrou ser pessoa simples, com passagens pela Polícia por roubo e tráfico, mas não por estelionato.

Diante da prova oral produzida sob o contraditório, existe muita dúvida a respeito do ser réu ser realmente o tal "Marcelo"; não há prova segura nesse sentido.

"Prova. Falta de comprovação do fato e da autoria. O Ministério Público, como 'dominus litis', no desempenho das funções, deve comprovar o fato e a autoria do delito, não competindo ao Poder Judiciário suprir as deficiências, quando subsiste anêmia probatória, a qual acarreta a absolvição do réu"(JTACRIM, 71:336).

Desse modo, não há como se aceitar a tese contida na denúncia, rejeitando-se totalmente a versão da defesa.

A dúvida é grande. Havendo dúvida, o melhor caminho é a absolvição do réu.

"Bom lembrar que a dúvida, por menor que seja, tira a base de convicção para uma condenação. (RTJ 60/339). (Apel. 844.667/2 - Juiz Roberto Mortari - Comarca de General Salgado). "Sob pena de cometer possível erro judiciário, não pode o juiz

criminal proferir condenação sem certeza total da autoria e da culpabilidade" (Ap. 178.425, TACrimSP, Rel. Goulart Sobrinho)".

Em suma, os indícios do fato foram satisfatórios para o Ministério Público dar início à ação penal, pois os fatos poderiam melhor se esclarecer em Juízo; mas a verdade é que não são eles suficientes para fundamentar um julgamento de condenação, simplesmente porque, não tendo sido afastada pela prova a versão oferecida pela defesa, a procedência da ação penal pública incondicionada correria o risco de condenação de inocente. Impõe-se, pois, a absolvição do réu, por insuficiência de provas.

"Não é à defesa que incumbe demonstrar que o acusado não incidiu em crime e sim à acusação provar que houve crime e que é o réu o seu autor" (Ap. 91.015, TACrimSP, Rel. Azevedo Júnior).

A sentença absolutória é de rigor, perante o princípio geral do "in dubio pro reo".

"Resumindo-se a prova contra o acusado em mera suspeitas, inadmissível é a prolação de decreto condenatório"(Ac.Un. da 6ª Câ. do T.A.Criminal, -na apelação 120/131 - Rel. Aquino Machado, in "Julgados", vol. 38, página 284). "Ainda que plausível, em tese, a versão dada pela acusação aos fatos, deve prevalecer a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal" (Ap. 68.507, TACrimSP, Rel. Azevedo Franceschini).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVO o réu FABRICIO ALBERTO PEREIRA, qualificado nos autos, das imputações contidas na denúncia, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Araçatuba, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA